

1500228-86.2020.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 4ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... do contraditório. Nesse sentido: "ROUBO. Absolvição. Prova indiciária do inquérito policial não reproduzida em Juízo. Dúvida insanável a respeito da autoria. Apelo ministerial improvido" (TJSP, 0026709-10.2009.8.26.0050, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 18/08/2011, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2011). "Apelação Criminal - Furto qualificado - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

4ª Vara Judicial

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-017, Fone: (16)3252 5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga4@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL (TELEAUDIÊNCIA)

Processo Digital nº:

1500228-86.2020.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DE PAULA FRANCO

Data da Audiência:

06/12/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 24-A "caput" do(a) LEI 11340/2006(Denúncia)

Aos 06/12/2022, às 15:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 4ª Vara Judicial, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Matheus de Souza Parducci Camargo, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG de nºs 250/2020 e 284/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020; bem como Decreto Estadual 64.879/2020. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, sob a concordância de todos, anuência esta estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Prévia e separadamente, reuniram-se o acusado e sua defensora por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a telaudiência. Verificou-se a presença virtual do DD. Representante do Ministério Público, Dr. ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JÚNIOR, do réu FABIO DE PAULA FRANCO e da Defensora Nomeada, Dra. ARIANE DOMINGUES CABRAL, OAB/SP. 411952. Iniciados os trabalhos, o

réu foi interrogado. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A mídia digital ficará mantida em computador deste Juízo, em pasta apropriada para armazenamento e compartilhamento. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a produzir, dava por encerrada a instrução passando aos debates orais. Dada a palavra ao DD. Promotor para as alegações finais, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz, o réu, em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) nos termos apresentados pela exordial acusatória. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação. Foi a realizada a instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e procedido ao interrogatório. Encerrada a persecutio criminis in judicio o Ilustre Magistrado determinou que as partes apresentassem suas alegações finais. É o relatório. O Ministério Público passa a postular. Não há preliminares ou potenciais causas de nulidade acerca da tramitação do feito, sendo certo que a relação jurídica processual, desenvolveu-se de maneira escorreita, razão pela qual adentro ao mérito. A denúncia é improcedente. Impõe-se a condenação do acusado. A materialidade do delito é certa, eis que positivada pelo Boletim de Ocorrência de fls.04/05 e pela comprovação de ciência do mandado de deferimento de medidas protetivas. A autoria do crime imputado é questionável. O autor dos fatos, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia às fls. 52, informou que declarou que após sair da residência não teve nenhum tipo de contato com a vítima, nem mesmo com os filhos do declarante. Afirma que na data dos fatos estava em um ponto de ônibus, esperando para ir trabalhar, quando percebeu que a vítima estava descendo a rua na companhia de seu filho Enzo. Momento este que começou a chamar o nome do enzo, " eu chamei o nome do meu filho, não me aproximei, só chamei ele, eu disse, enzo olha o papai esta aqui, ele olhou para mim, mas eu não peguei ele, nem cheguei perto dela, quem estava descendo a rua era eles eu só estava esperando para ir trabalhar, só chamei meu filho por que queria que ele soubesse que eu estava ali, mas não ameacei ela nada, só chamei ele (sic)". Afirma ainda que a vítima continuou andando, sendo assim não teve nenhum tipo de contato. Que esta nove meses sem ver e ter contato com os filhos. Nada obstante, a sua negativa não encontra respaldo no caderno processual. A vítima, Marjorie Carolini Oliveira da Silva, ouvida em solo extrajudicial, afirmou que anteriormente teria solicitado as medidas protetivas de urgência referente ao processo nº 1500190-74.2020.8.26.0619. Relata que quando estava indo levar seu filho menor na creche junto com seu irmão Gabriel Jordani Oliveira da Silva o investigado estaria aguardando ela no percurso. Que começou provocar a criança com intuito de se aproximar. Que o investigado teria dito coisas como "ele falava que o papai estava aqui, chamava o nome do meu filho (sic)". Que se o irmão não estivesse junto ele teria tentado pegar a criança. Que não teve nenhum tipo de ameaça, nem mesmo agressão por parte do investigado, entretanto a declarante afirma que o mesmo está tentando se aproximar de alguma forma. Que seu filho tem dois anos, e que além do seu irmão, não havia outra testemunha. Em juízo, acrescentou que ele estava num bar no momento dos fatos, quando então se encontraram. Já a testemunha Gabriel Jordani Oliveira da Silva, asseverou às fls. 08 bem como em juízo, que relata que após o registro da ocorrência e a solicitação das medidas protetivas está acompanhando todos os dias a vítima até a creche para levar o sobrinho, vez que temem encontrar o investigado. Que nesta data, no percurso, teriam se deparado com o investigado, quando o mesmo começou a chamar pela criança, com o intuito de se aproximar, e querendo demonstrar que estava ali, entretanto que a criança não teria dado atenção ao investigado. Que continuaram o caminho, e também não deram atenção, e nem mesmo responderam o investigado. Em juízo, ainda acrescentou que viu o réu virando a esquina, se aproximando dela, e apareceu para ele de modo que ele pudesse vê-lo. Afirmou que não poderia dizer se foi um encontro premeditado ou não. Ainda, não houve ofensa ou ameaça verbal de qualquer modo, ele apenas chamava pelo filho. Ora, não ficou devidamente comprovado o dolo no descumprimento da medida, mas pelo contrário, ao que tudo indica, o encontro foi fortuito. Cmo se verifica dos elementos fáticos existentes no caderno procedimental, não há provas cabais da subsunção fática ao tipo penal em testilha, razão pela qual necessária a absolvição. Como ensina o sempre percuciente Fernando da Costa Tourinho Filho, em

"delitos clandestinos qui clam comittit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas - a palavra da vítima é de valor extraordinário". Contudo, adverte com precisão cirúrgica que o seu valor deve ser contabilizado de acordo com o arcabouço probatório: "Prima facie, parecerá que suas declarações devem ser aceitas sem reservas, pois ninguém melhor que a vítima para esclarecer o ocorrido. É de se ponderar, entretanto, que aquele que foi objeto material do crime, levado pela paixão, pelo ódio, pelo ressentimento e, até mesmo, pela emoção, procura narrar os fatos como lhe pareçam convenientes; (...) Desse modo, sua palavra deve ser aceita com reservas, devendo o Juiz confrontá-la com os demais elementos de convicção, por se tratar de parte interessada no desfecho do processo". (Processo Penal, Editora Saraiva, 1ª edição, volume III, p. 296). Comungando deste entendimento, a jurisprudência pátria decide reiteradamente que: 'Embora verdadeiro o argumento de que a palavra da vítima, (...) tem relevância especial, não deve, contudo, ser recebida sem reservas, quando outros elementos probatórios se apresentam em conflito com suas declarações. Assim, existindo dúvida, ainda que ínfima, no espírito do julgador, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu, pelo que merece provimento seu apelo, para absolvê-lo por falta de provas' (TJSP, RT 681/330); A palavra da vítima não merece credibilidade se for incongruente e não se coadunar com os demais elementos do processo, especialmente quando provado que os fatos não se deram às escondidas e ficar demonstrada, outrossim, a ausência de possibilidade para a ocorrência do delito, devendo-se, em tal hipótese, absolver o réu' (TJMG - AP - Relator Desembargador Gomes Lima, JM 149/338)" - f. 141-142.) Neste sentido, em face do princípio da persuasão racional motivada das decisões judiciais quando da análise valorativa das provas, mister a decisão absolutória, mormente em face do princípio in dubio pro reo. A propósito, elucida-o de maneira magistral o ilustre Professor Paulo Rangel: "Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia". (Direito Processual Penal, 7ª edição, Ed. Lumen Júris, 2003, p.35, grifamos). . Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu representante, requer a IMPROCEDÊNCIA da presente ação penal com a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.". Dada a palavra à Defesa, as alegações finais foram colhidas pelo sistema de gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: "Vistos. FABIO DE PAULA FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, porquanto, segundo a acusação, no dia 11 de março de 2020, por volta das 06h45min, na Rua João Previdelli, nesta cidade e comarca de Taquaritinga/SP, o acusado descumpriu medidas protetivas de urgências concedidas a favor de Marjorrie Carolini Olivera da Silva para protegê-la de violência doméstica. Recebida a denúncia (fl. 70). O réu foi citado (fl. 124) e apresentou resposta à acusação (fl. 137). Não verificada a ocorrência de quaisquer circunstâncias do artigo 397 do Código de Processo Penal, prosseguiu-se com a instrução do feito, oportunidade em que foram inquiridas a vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado. Em alegações

finais, o representante do Ministério Público pleiteou a improcedência da denúncia. Do mesmo modo, a Defesa postulou a absolvição do acusado, alegando a fragilidade do contexto probatório. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória é improcedente. Perante a Autoridade Policial, o réu Fabio Franco negou a prática do delito. Disse que após sair da residência não teve mais contato com a vítima, nem mesmo com os filhos da vítima. Narrou que na data dos fatos estava em um ponto de ônibus, esperando para ir trabalhar, quando percebeu que a vítima descia a rua com seu filho Enzo. Declarou que chamou o nome do filho mas que não se aproximou. Disse que a vítima continuou andando. Declarou que está há nove meses sem ver e ter contato com os filhos. Interrogado em juízo, o réu novamente negou a imputação. Afirmou que estava aguardando a chegada do veículo que o levaria para a fábrica onde trabalhava. Disse que a ofendida passou pelo local, na companhia do

filho e que o interrogando apenas chamou pelo filho, dizendo que o ama. A vítima, Marjorrie Carolini Oliveira da Silva, disse em Juízo que havia medidas protetivas de urgência concedidas em seu favor. Nada obstante, relatou que estava levando seu filho até a creche junto com seu irmão Gabriel, quando foi abordada pelo acusado. Disse que o réu provocou a criança com intuito de se aproximar. Narrou que não houve ameaça, nem mesmo agressão por parte do investigado. Disse que o irmão a acompanhava pois tinha medo de ir sozinha. Em Juízo, a testemunha Gabriel Jordani Oliveira da Silva, irmão da vítima, disse que estava acompanhando a vítima para levar seu sobrinho à creche. Disse que, na data dos fatos, se depararam com o acusado no percurso, momento em que ele passou a chamar a criança. Narrou que o depoente e sua irmã continuaram o caminho e não deram atenção ao réu. Disse que não houve ameaça nem agressão. Com efeito, a negativa apresentada pelo acusado não foi infirmada pelo demais elementos probatórios coligidos aos autos. Ainda que na fase inquisitorial a ofendida tenha relatado a ocorrência da ameaça, uma vez instaurada a relação processual, nenhuma prova concreta foi produzida a confirmar o fato. Ou seja, sob o crivo do contraditório não foram produzidos elementos suficientes a embasar eventual decreto condenatório. Nesse contexto, destaco que a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que o fato se tratou de um encontro fortuito entre as partes, não pode ser afastada com base nos elementos de provas trazidos aos autos, de modo que não se exclui a hipótese de que o réu, de fato, não agiu com dolo de descumprir as medidas protetivas. É verdade que existia a suspeita de o réu ter praticado o crime que lhe é imputado, o que autorizou o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, com base principalmente na palavra da vítima. Contudo, não havendo prova segura que corrobore tal palavra, resta apenas a suspeita, que, como é óbvio, não gera a certeza necessária à condenação, no caso providência temerária, impondo-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida insanável a respeito da autoria, considerada a frágil prova colhida em juízo, que deve embasar majoritariamente a condenação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Não se pode deixar de emprestar valor aos elementos colhidos durante a fase policial. Eles são importantes e ajudam na formação de um juízo de valor sobre a ação do acusado. No entanto, mesmo reconhecendo esta circunstância, é impostergável, em face da Constituição Federal, que aquela prova seja confortada em juízo. Toda e qualquer condenação, em razão das suas graves consequências, exige prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório. Nesse sentido: "ROUBO. Absolvição. Prova indiciária do inquérito policial não reproduzida em Juízo. Dúvida insanável a respeito da autoria. Apelo ministerial improvido" (TJSP, 0026709-10.2009.8.26.0050, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 18/08/2011, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2011). "Apelação Criminal - Furto qualificado - Ausência provas hábeis a acarretar a condenação - Elementos colhidos no inquérito policial não confirmados em juízo - Possibilidade de absolvição - Apelo provido para este fim" (TJSP, 0001909-43.2007.8.26.0322, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 31/01/2011, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2011). Assim, ante a inexistência de elementos de prova suficientes a embasar o edito condenatório, de rigor a absolvição. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e, via de consequência, ABSOLVO o réu FABIO DE PAULA FRANCO da imputação a ele deduzida na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Custas ex lege. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao patrono do réu e arquivem-se os autos. Sentença publicada em audiência, sendo apresentada às partes pela mesma plataforma digital e lida pelo magistrado ao acusado. Diante da ausência de interesse recursal das partes, determino, desde já, a certificação do trânsito em julgado da presente sentença." Saem os presentes intimados. Anoto que, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedi a importação do arquivo de gravação desta audiência para o Sistema Informatizado SAJ. Ao final, o MM. Juiz agradeceu a todos os envolvidos na participação da presente teleaudiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Valeria Storino, digitei e atuei conjuntamente para realização do ato e certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes. Em cumprimento das NSCGJ,

art. 1269, § 1º, o presente termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e cientificados os participantes.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA